

Do Acesso à Justiça no Estatuto da Criança e do Adolescente

Arts. 141 a 224 da Lei nº 8.069/1990 — Competência, Procedimentos,
Recursos, Ministério Público e Tutela Coletiva

Arts. 141–224, ECA

Justiça da Infância e Competência

Perda/Suspensão do Poder Familiar

Apuração de Ato Infracional

Irregularidades em Entidade

Habilitação à Adoção

Sistema Recursal

Ministério Público

Tutela Coletiva

1. Panorama Geral e Ideia Central do Título VI

Ideia-força: o Título VI do ECA (arts. 141-224) não cria direitos materiais novos — ele **instrumentaliza** os direitos já previstos nos Títulos anteriores, construindo um **microsistema processual protetivo** assentado em três pilares que a FGV testa separadamente e também de forma combinada: **(i)** acesso facilitado e gratuito à Justiça; **(ii)** juízo especializado com competência material e territorial **reforçada por regras protetivas** que se afastam do CPC (prazos, recursos, prioridade); **(iii)** instrumentos de tutela coletiva (ação civil pública, TAC, legitimação ampliada).

Os sete blocos do Título VI (mapa de navegação)

Capítulo	Conteúdo	Artigos	Peso FGV
I — Disposições Gerais	Acesso, gratuidade, curadoria especial, sigilo	141-144	ALTA
II — Justiça da Infância e da Juventude	Juiz, competência territorial e material, equipe interprofissional	145-151	ALTA
III — Dos Procedimentos	Prazos gerais; perda/suspensão do poder familiar; família substituta; ato infracional; irregularidades em entidade; infração administrativa; habilitação à adoção	152-197-F	ALTA
IV — Dos Recursos	Sistema recursal adaptado do CPC/73, efeitos da apelação, prioridade	198-199-E	ALTA
V — Do Ministério Público	Atribuições, intimação pessoal, nulidade por falta de intervenção	200-205	MÉDIA
VI — Do Advogado	Legitimados, intimação, dispensa de mandato	206-207	BAIXA
VII — Proteção Judicial de Interesses Individuais, Difusos e Coletivos	Competência absoluta, legitimados concorrentes, TAC, astreintes	208-224	MÉDIA

POR QUE A FGV ADORA ESTE TÍTULO

É o ponto de encontro entre **direito material da infância** e **processo civil/penal geral**. A banca constrói o erro pedindo ao candidato que aplique a regra geral do CPC/PPP onde o ECA tem **regra especial protetiva** — e vice-versa. Todo o "pente-fino" deste guia gira em torno de identificar em qual dos dois trilhos (regra geral × regra especial do ECA) a questão está posicionada.

A LÓGICA SISTÊMICA QUE AMARRA TUDO

Guarde esta chave de leitura: o ECA constrói competência, prazo e recurso **sempre em função da urgência da situação da criança**, não da comodidade processual das partes. Sempre que uma regra parecer "estranha" ou "mais rígida" que o CPC (prazo corrido, apelação sem efeito suspensivo, execução provisória da internação), a explicação é a mesma: **o tempo do processo tem de acompanhar o tempo de desenvolvimento da criança** — é o princípio da **intervenção precoce** (art. 100, parágrafo único, VI, ECA) operando como pano de fundo interpretativo.

2. Regras × Exceções — Tabelas Esquemáticas

Regra	Exceção
Gratuidade — isenção de custas e emolumentos nas ações de competência da Justiça da Infância (art. 141, §2º)	Litigância de má-fé ; também não se estende a adultos/associações que figurem no feito, nem aos procedimentos de alvará e auto de infração (STJ)
Curadoria especial — dispensável quando o próprio MP ajuíza destituição/acolhimento (já atua como substituto processual, art. 162, §4º)	Obrigatória quando há conflito de interesses real (ex.: abandono da ação de alimentos pelo representante legal — REsp 2.190.079-RJ/2025) ou quando os pais/responsável não são localizados na apuração de ato infracional (art. 184, §2º)
Sigilo (art. 143) — vedada divulgação de atos relativos a ato infracional	Mitigação (art. 144): cópias/certidões deferidas se demonstrado interesse jurídico e finalidade justificada (RMS 65.046-MS)
Competência territorial absoluta — juízo imediato (domicílio dos pais/responsável ou local onde a criança se encontra), art. 147	Ação puramente patrimonial/indenizatória contra ente público não atrai a VIJ: prevalece regra geral de competência e a <i>perpetuatio jurisdictionis</i> (CC 215.093-SC/2025)
Competência material do parágrafo único do art. 148 (guarda, tutela, destituição, alimentos etc.) — depende de situação de risco (art. 98)	Incisos do caput do art. 148 (ato infracional, remissão, adoção, ações coletivas) — competência independe de situação de risco
Prazos do ECA — dias corridos, vedado dobro para Fazenda e MP (art. 152, §2º)	Defensoria Pública mantém prazo em dobro (silêncio legal = escolha deliberada — REsp 2.212.651/PR, REsp 2.139.217-PR, AgInt no AREsp 1.802.373-GO); ações que não se enquadrem nos procedimentos especiais do ECA seguem o CPC (15 dias úteis) — REsp 1.697.508/RS
Apelação em adoção — efeito devolutivo, produz efeito desde logo (art. 199-A)	Adoção internacional ou perigo de dano irreparável/difícil reparação → efeito suspensivo
Apelação em destituição do poder familiar — sempre devolutivo (art. 199-B), sem qualquer ressalva legal	Nenhuma exceção legal — é a única hipótese "fechada"; a FGV explora justamente a inexistência de ressalva aqui (pegadinha inversa)
Apelação em medida socioeducativa — devolutivo; execução imediata da internação mesmo com recurso pendente (Tema consolidado no HC 346.380-SP, 3ª Seção)	Juiz pode conferir efeito suspensivo pontualmente para evitar dano irreparável (art. 215) — é faculdade, não regra
Entrega voluntária — retratação livre até a <u>audiência</u> do art. 166, §1º	Arrependimento só é admitido depois da sentença de extinção do poder familiar, dentro de 10 dias corridos da prolação — e a retratação pré-sentença não gera direito potestativo de reaver a criança (Tese 10, Ed. 251/STJ)
Apreensão por flagrante — encaminhamento à autoridade policial (art. 172)	Apreensão por ordem judicial — encaminhamento direto à autoridade judiciária (art. 171)
Arquivamento/remissão do MP — vai para homologação do juiz (art. 181)	Discordância judicial → remessa ao Procurador-Geral de Justiça , que oferece representação, designa outro membro do MP, ou ratifica — só então o juiz é obrigado a homologar (art. 181, §2º)
Habilitação à adoção — sem contraditório, procedimento de jurisdição voluntária, dispensada assistência de advogado (art. 197-A)	Desistência da guarda ou devolução após trânsito em julgado da adoção → exclusão do cadastro e vedação de renovação, salvo decisão judicial fundamentada (art. 197-E, §5º)
Legitimados para ação civil pública (art. 210) — MP, entes federados, associações (≥ 1 ano + fins institucionais)	Legitimados para TAC (art. 211) — apenas órgãos públicos ; a Defensoria, embora legitimada para ACP via aplicação subsidiária da LACP, não está no rol literal do art. 210

● A ARMADILHA MAIS RECORRENTE DO BLOCO "REGRA × EXCEÇÃO"

A FGV gosta de inverter a exceção com a regra: apresenta um caso de **destituição do poder familiar** e insere a assertiva "recurso com efeito suspensivo, permitindo a devolução da criança aos pais" — isso é **sempre falso**: destituição = devolutivo puro, sem ressalva. Já em **adoção**, a presença de "adoção internacional" ou "perigo de dano irreparável" no enunciado é o gatilho para o efeito suspensivo ser correto.

3. 📖 Dissecando a Lei — Requisitos, Vedações e Prazos

3.1 Disposições Gerais (arts. 141–144)

Art. 141 — Acesso e gratuidade

Requisito: acesso garantido a toda criança/adolescente à Defensoria, ao MP e ao Judiciário, **por qualquer de seus órgãos** (§1º admite defensor público ou advogado nomeado). **Isenção** de custas e emolumentos nas ações da Justiça da Infância, **ressalvada litigância de má-fé** (§2º).

⚠️ ATENÇÃO PARA A PROVA

A isenção só vale para a criança/adolescente como **autor ou réu** — não se estende a terceiros que eventualmente figurem no feito (STJ, AgRg no AREsp 66.306/GO). Também não cobre **alvará** nem **auto de infração** (REsp 701.969/ES).

Art. 142 — Representação/assistência e curadoria especial

Regra textual (parcialmente superada): menores de 16 são *representados*; entre 16 e "21 anos" seriam *assistidos* — o trecho "menores de 21 anos" está **parcialmente revogado** pelo CC/2002 (maioridade civil = 18 anos).

Parágrafo único — curador especial: cabível quando (i) há **colisão de interesses** com pais/responsável, ou (ii) **carência** de representação/assistência legal, ainda que eventual.

⚖️ REGIME RESTRITIVO CONSOLIDADO PELO STJ

Nas ações de destituição do poder familiar ou acolhimento institucional **promovidas pelo próprio MP**, a nomeação da Defensoria como curadora especial **não é obrigatória nem automática** — o MP já atua como substituto processual e zela pelos direitos do menor (REsp 1.417.782/RJ; Tese 10, Ed. 27/STJ). A Defensoria, quando atua como curadora, exerce mera função de representação processual (art. 9º CPC/73 correspondente e art. 142, § único, ECA).

🔄 ATUALIZAÇÃO 2025 — NOVA HIPÓTESE DE CABIMENTO

O **abandono de ação de alimentos** pelo representante legal **configura conflito de interesses** e autoriza a nomeação da DP como curadora especial, afastando a extinção automática por abandono da causa (art. 485, III, CPC) — REsp 2.190.079-RJ, STJ, 3ªT, j. 07/10/2025. Combine sempre as duas teses: **MP autor → dispensa; conflito real de interesses (ex.: abandono, colisão) → obrigatória**.

Arts. 143–144 — Sigilo do ato infracional

Vedação (regra): divulgar atos judiciais/policiais/administrativos que atribuam autoria de ato infracional; proibida também a identificação indireta (iniciais, apelido, filiação, residência). **Sanção:** infração administrativa do art. 247 e dano moral *in re ipsa* pela violação.

Mitigação (art. 144): cópia/certidão só é deferida se **demonstrado interesse jurídico + finalidade justificada** — ex.: vítima que é ascendente do adolescente, pretendendo usar os autos em ação de deserdação (RMS 65.046-MS).

⚠ PEGADINHA DE VIGÊNCIA TEMPORAL

A vedação do art. 143 **não se encerra** quando o adolescente atinge a maioridade e permanece cumprindo medida socioeducativa — o metaprincípio da proteção integral estende a tutela.

3.2 A Justiça da Infância e da Juventude — Juiz e Competência (arts. 145–151)

Art. 147 — Competência territorial (Princípio do Juízo Imediato)

Critério	Base legal
Domicílio dos pais ou responsável	art. 147, I
Lugar onde se encontre a criança/adolescente, à falta dos pais ou responsável	art. 147, II
Ato infracional: local da ação ou omissão (regras de conexão, continência e prevenção)	art. 147, §1º
Execução de medida: pode ser delegada à autoridade do local de residência dos pais/responsável ou onde sedia a entidade de acolhimento	art. 147, §2º
Rádio/TV simultânea multi-comarca: sede estadual da emissora/rede	art. 147, §3º

⚖ NATUREZA JURÍDICA — O PONTO MAIS COBRADO DO CAPÍTULO

Embora **territorial**, o STJ fixou que a competência do art. 147 tem **natureza absoluta** — sobrepõe-se à *perpetuatio jurisdictionis* (art. 43 CPC), permitindo **modificação no curso do processo** quando os responsáveis/criança mudam de domicílio, sempre em nome do melhor interesse (Súmula 383-STJ; CC 111130/SC; CC 157473/SP; CC 119318/DF; AgInt nos EDcl no CC 160102/SC).

⦿ CONTRAPONTO DE 2025 — O LIMITE DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA

Se a ação é de natureza **puramente patrimonial/indenizatória** contra o ente público — sem vínculo direto e imediato com a proteção de direito fundamental da criança — **não** se aplica o juízo imediato; prevalece a regra geral e a *perpetuatio jurisdictionis* do art. 43 do CPC (CC 215.093-SC, STJ, 1ªS, j. 02/10/2025). É a tese "espelho": nem toda causa envolvendo criança atrai a VIJ.

🕒 NOVA HIPÓTESE DE COMPETÊNCIA PROTETIVA (2025)

O **suprimento de autorização de viagem internacional** (art. 84, I) é da competência do juizado da infância (art. 148, § único, "d"), **sem exigir** situação de risco do art. 98 — basta repercussão em direitos de locomoção/convivência familiar; distinto de disputas de guarda/visita/alimentos, que seguem para a Vara de Família (REsp 2.062.293-DF, STJ, 3ªT, j. 16/09/2025).

Art. 148 — Competência material: duas arquiteturas distintas

Caput (incisos I–VII) — competência exclusiva	Parágrafo único (alíneas "a"–"h") — competência concorrente com a Vara de Família
Não depende de situação de risco. Ex.: apuração de ato infracional (I); remissão (II); adoção e incidentes (III); ações civis individuais/difusas/coletivas — c/c art. 209 (IV); infrações administrativas contra a criança (VI); casos do Conselho Tutelar (VII).	Só é da VIJ se caracterizada situação de risco (art. 98). Ex.: guarda e tutela ("a"); destituição/perda/modificação de tutela ou guarda ("b"); suprir consentimento para casamento ("c"); discordância sobre poder familiar ("d"); emancipação na falta dos pais ("e"); curador especial ("f"); alimentos ("g"); registro civil ("h").

REGRA DE OURO DO ART. 148

Se a hipótese está no **caput**, a VIJ julga sempre. Se está no **parágrafo único**, só julga se houver situação de risco (art. 98) — caso contrário, a competência é da **Vara de Família**.

TEMA 1058/STJ E IAC 10/STJ — O PAR MAIS COBRADO DA MATÉRIA

Tema 1058 (REsp 1.846.781/MS): competência **absoluta** da VIJ para causas de **matrícula em creche/escola**, independentemente de situação de risco (arts. 148, IV, e 209) — estendido depois a **reforma de prédio escolar** (AREsp 1.840.462-SP).

IAC 10 (REsp 1.896.379-MT): tese "guarda-chuva" que declara **ilegal** resolução de TJ que crie vara privativa de Fazenda com competência sobre matéria da VIJ, do idoso e do Juizado da Fazenda Pública — reafirma que essas competências são absolutas e insuperáveis por norma de organização judiciária local (Súmula 206-STJ não afasta).

Art. 149 — Portaria e alvará (espetáculos, locais, certames de beleza)

Regra: disciplinar por **portaria** (entrada/permanência em locais); autorizar por **alvará** (participação em espetáculos/certames). **§2º — vedação central:** medidas fundamentadas caso a caso, **vedadas determinações de caráter geral** (ex.: STJ invalidou "toque de recolher" genérico — REsp 1.292.143-SP). **Recurso:** apelação (art. 199).

MNEMÔNICO

"Disciplinar por PORTA-ria; Autorizar por ALVA-rá" — e reforce pela concordância: consoante com consoante (p-o-r-t-a-r-i-a / disciplinar), vogal com vogal.

3.3 Disposições Gerais dos Procedimentos (arts. 152–154)

Art. 152 — Prazos, prioridade e flexibilização procedimental

Regra	Conteúdo
§1º	Prioridade absoluta na tramitação (correlato do art. 227, CF)
§2º	Prazos contados em dias corridos ; exclui o dia do começo, inclui o do vencimento; vedado dobro para Fazenda Pública e MP

A PEGADINHA NÚMERO 1 DA MATÉRIA: DIAS CORRIDOS × DIAS ÚTEIS

Regra do **ECA** (procedimentos especiais, arts. 152 a 197): **dias corridos** — HC 475.610/DF; reafirmado em 2025 (AgInt no AREsp 2.786.153-SP, mesmo p/ agravo interno).

Regra do **CPC** (ações que não se enquadram nos procedimentos especiais do ECA — ex.: ação civil pública, ação de obrigação de fazer autônoma): **15 dias úteis**, com prazo em dobro para Fazenda e Defensoria — REsp 1.697.508/RS.

Isso significa que a mesma Defensoria pode ter **10 dias corridos em dobro (=20 corridos)** num procedimento do ECA, e **15 dias úteis em dobro** numa ACP autônoma. **Leia sempre o enunciado** para saber se a ação está "dentro" ou "fora" do rito especial do ECA.

CONSOLIDAÇÃO 2025/2026 — PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA

O §2º do art. 152 **só** exclui Fazenda Pública e MP; o silêncio quanto à Defensoria é **opção deliberada** do legislador (Tese 03, Ed. 251/STJ), reafirmada por dois julgados recentes e convergentes: REsp 2.212.651/PR (3ªT) e REsp 2.139.217-PR (4ªT), set/out 2025. A tese foi aplicada concretamente em **destituição c/c adoção** (AgInt no AREsp 1.802.373-GO, abr/2026): o prazo de **10 dias do art. 198, II** vira **20 dias corridos** para a DP, e o termo inicial é a **intimação pessoal** (entrega dos autos com vista na repartição), **não** a data da audiência — mesmo que o defensor estivesse presente quando a sentença foi proferida.

Art. 153 — Poder geral de cautela do juiz

Regra: se a medida não corresponder a procedimento previsto, o juiz pode investigar de ofício e ordenar providências, ouvido o MP.

⚠ VEDAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO

Essa flexibilização **não** se aplica a (i) **afastamento da criança/adolescente da família de origem**, nem a (ii) **procedimentos necessariamente contenciosos**. É medida de jurisdição voluntária, não substitui o contraditório em matérias sensíveis.

3.4 Da Perda e da Suspensão do Poder Familiar (arts. 155–163)

Elemento	Regra	Base legal
Legitimidade ativa	MP ou quem tenha legítimo interesse (conceito jurídico indeterminado, <u>não exige</u> vínculo de parentesco) — Tese 07, Ed. 251/STJ; REsp 1.203.968-MG	art. 155
Liminar	Havendo motivo grave , ouvido o MP: suspensão liminar/incidental, com termo de responsabilidade a pessoa idônea	art. 157
Citação	Pessoal ; se réu preso : citação <u>obrigatoriamente pessoal</u> (nulidade se não o for) + requisição de apresentação para oitiva; o oficial pergunta se deseja defensor nomeado	art. 158, §2º; art. 159, § único; art. 161, §5º
Defesa técnica	Obrigatória (advogado constituído, dativo, ou Defensoria)	art. 159
Oitiva dos pais	Obrigatória se identificados e em local conhecido, ressalvado não comparecimento após citação válida; se presos , obrigatória requisição de apresentação	art. 161, §4º e §5º
Curador especial	Dispensado quando o procedimento é iniciado pelo MP	art. 162, §4º
Prazo de conclusão	120 dias — inviabilidade notória do poder familiar → juiz prepara a criança p/ família substituta	art. 163
Efeito da sentença	Averbação à margem do registro de nascimento	art. 163, § único

🔍 PADRÃO FÁTICO RECORRENTE

Enunciado descreve pais/mãe não localizados ou que não compareceram após citação válida — a "pegadinha" testa se o candidato sabe que **não** há necessidade de oitiva pessoal nesse caso específico, pois a lei **ressalva** justamente essa hipótese (art. 161, §4º) — mas **exige** curador especial ao réu ausente conforme regras gerais de citação ficta, quando cabível.

3.5 Colocação em Família Substituta — Guarda, Tutela, Adoção (arts. 165–170)

Art. 166 — Entrega voluntária e consentimento

Momento	Regra
Concordância dos pais	Juiz ouve as partes assistidas por advogado/DP, na presença do MP, em até 10 dias do protocolo/entrega da criança; declara extinção do poder familiar
Orientação prévia	Consentimento precedido de orientação da equipe interprofissional, inclusive sobre a irrevogabilidade
Retratação	Livre <u>até a data da audiência</u> de oitiva (§5º, 1ª parte)

Arrependimento **10 dias** contados da **prolação da sentença** de extinção do poder familiar (§5º, 2ª parte)

Validade do consentimento Só vale se dado **após o nascimento** (§6º)

⚠ **A RETRATAÇÃO PRÉ-SENTENÇA NÃO É DIREITO POTESTATIVO**

Mesmo dentro do prazo de retratação, se já formado forte vínculo com a família substituta, o juiz **pesa o melhor interesse** — a retratação **não obriga** a devolução automática da criança (Tese 10, Ed. 251; REsp 1.578.913/MG — caso de quase 4 anos de convívio).

Art. 197-E, §5º — Desistência/devolução após adoção

📖 **REGRA LITERAL**

Desistência da guarda para fins de adoção **ou** devolução após trânsito em julgado → **exclusão dos cadastros + vedação de renovação da habilitação**, salvo decisão judicial fundamentada, sem prejuízo de outras sanções.

📖 **STORYTELLING CLÁSSICO DA FGV (RECORRENTE EM QUASE TODA EDIÇÃO)**

Casal habilitado inicia estágio de convivência, cria vínculo, mas "devolve" a criança alegando comportamento inadequado ("indisciplinado", "agressivo", "rebelde") → resposta é sempre **exclusão do cadastro + vedação de renovação salvo decisão judicial fundamentada**. É indiferente se já havia vínculo afetivo ou se a devolução ocorreu antes ou depois da sentença de adoção — ambas as modalidades (guarda para fins de adoção e adoção já sentenciada) atraem a mesma consequência do §5º.

3.6 Apuração de Ato Infracional Atribuído a Adolescente (arts. 171–190)

Fluxo de apreensão e encaminhamento

Situação	Encaminhamento	Base
Apreensão por ordem judicial	Autoridade judiciária , desde logo	art. 171
Apreensão em flagrante	Autoridade policial competente (delegacia especializada, se houver)	art. 172
Flagrante com violência/grave ameaça	Auto de apreensão + oitiva de testemunhas/adolescente + apreensão de instrumentos + perícia	art. 173, I–III
Flagrante sem violência/grave ameaça	Pode ser substituído por boletim de ocorrência circunstanciada	art. 173, § único
Comparecimento dos pais na delegacia	Liberação sob termo de compromisso de apresentação ao MP <u>no mesmo dia</u> ou 1º dia útil — salvo gravidade/repercussão social ou risco à ordem pública/segurança do adolescente	art. 174

Oitiva informal e destinação dada pelo MP (arts. 179–182)

📖 **NATUREZA DA OITIVA INFORMAL**

É ato **extrajudicial/administrativo**, não submetido a contraditório pleno. **Não é pressuposto** para o oferecimento da representação. A **ausência de defesa técnica** nessa oitiva não gera nulidade — o depoimento será ratificado em juízo sob o crivo do contraditório (HC 349.147/RJ; HC 109.242/SP). **Atenção:** essa tolerância vale só para a **oitiva informal**; na **audiência de apresentação/homologação**, a ausência de defesa técnica já gera nulidade (HC 415.295/DF).

Três destinos possíveis para o MP (art. 180): (I) arquivamento; (II) remissão; (III) representação para medida socioeducativa. A representação **independe de prova pré-constituída** de autoria e materialidade (art. 182, §2º).

🔍 O FLUXOGRAMA MAIS COBRADO DA MATÉRIA: DISCORDÂNCIA DO JUIZ

Arquivamento/remissão do MP → conclusos ao juiz p/ homologação (art. 181) → se o **juiz discorda**, remessa **fundamentada** ao **Procurador-Geral de Justiça** (art. 181, §2º) → o PGJ pode: **(a)** oferecer representação ele mesmo; **(b)** designar outro membro do MP para oferecê-la; ou **(c)** **ratificar** o arquivamento/remissão — só neste último caso o juiz fica **obrigado** a homologar. O juiz **nunca** pode simplesmente negar homologação e devolver ao mesmo promotor.

Audiência de apresentação e instrução (arts. 184–187)

Situação	Consequência
Adolescente em liberdade não localizado	Mandado de busca e apreensão + sobrestamento do feito (validade do mandado: 6 meses, renovável)
Adolescente internado	Apresentação requisitada à entidade
Adolescente citado, mas não comparece injustificadamente	Condução coercitiva (art. 187) — tese institucional da DPE/PR considera inconstitucional; em prova de Magistratura/MP aplica-se a literalidade
Pais/responsável não localizados	Curador especial ao adolescente (art. 184, §2º)

⚠️ SUPERAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO ART. 184 — ORDEM DO INTERROGATÓRIO

O **texto literal** do art. 184 prevê a oitiva do adolescente como **primeiro ato**. STF e STJ, por aplicação subsidiária do **art. 400 do CPP**, firmaram que a oitiva deve ser o **último ato da instrução**, para viabilizar autodefesa plena (HC 769.197/RJ; AgRg no HC 772.228/SC). Presta atenção ao comando da questão: "segundo a *literalidade do ECA*" ≠ "segundo a *jurisprudência dos tribunais superiores*".

📖 LAUDO TÉCNICO NÃO É OBRIGATÓRIO

A "opinião de profissional qualificado" do art. 186 é **faculdade** do juiz, não requisito de validade — sua ausência não gera nulidade (STF, HC 107.473/MG). Cuidado: Súmula 342-STJ diz algo distinto — é **nula a desistência de outras provas** em razão de mera confissão do adolescente.

Prazos e escusas na fase judicial

Instituto	Regra
Internação provisória	Prazo máximo e improrrogável de 45 dias — extrapolado, liberdade imediata (HC 131.770/RS); refere-se à conclusão do procedimento e prolação da sentença de mérito (STF, HC 102.057)
Remissão (art. 188)	Pode ser aplicada em qualquer fase, antes da sentença — pode incluir qualquer medida, exceto semiliberdade e internação (art. 127)
Escusa absolutória (art. 189 c/c art. 181, II, CP)	STJ estende ao ato infracional a isenção do crime patrimonial contra ascendente — gera trancamento do feito (HC 251.681/PR)
Absolvição sumária (art. 189)	Inexistência do fato; ausência de prova do fato; fato não é ato infracional; ausência de prova de autoria — libera imediatamente se internado

🔍 PADRÃO DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA (ART. 190)

Medida de **internação ou semiliberdade** → intimação **ao adolescente + defensor** (se não localizado, aos pais/responsável, sem prejuízo do defensor). **Qualquer outra medida** (advertência, LA, PSC etc.) → intimação **unicamente ao defensor**.

3.7 Apuração de Irregularidades em Entidade de Atendimento (arts. 191–193)

🔍 BLOCO EXTREMAMENTE RECORRENTE EM PROVAS RECENTES (TJPR/22-23, TJAP/22, TJSC/22, TJGO/21-23)

Guarde este fluxo completo — a FGV cobra cada etapa isoladamente em alternativas diferentes de uma mesma questão:

Etapa	Regra	Base
Legitimados para deflagrar	Portaria da autoridade judiciária , ou representação do MP , ou representação do Conselho Tutelar — resumo dos fatos obrigatório	art. 191
Afastamento liminar do dirigente	Cabível havendo motivo grave , ouvido o MP, decisão fundamentada	art. 191, § único
Citação do dirigente	10 dias para resposta escrita, pode indicar provas	art. 192
Instrução	Audiência de instrução e julgamento (se necessária); alegações finais em 5 dias	art. 193, §1º
Entidade governamental	Afastamento provisório/definitivo → autoridade judiciária oficia à autoridade administrativa superior , fixando prazo para substituição	art. 193, §2º
Antes de aplicar qualquer medida	Juiz pode fixar prazo para remoção das irregularidades — sanadas, extingue-se o processo sem julgamento de mérito	art. 193, §3º
Sanções	Multa e advertência recaem sobre o dirigente da entidade/programa	art. 193, §4º

⚠️ A TRAVA DE LEGITIMIDADE QUE A FGV ADORA TESTAR

A **Defensoria Pública NÃO está no rol dos legitimados** a deflagrar este procedimento (art. 191 só menciona portaria judicial, MP ou Conselho Tutelar). Se a DP identificar irregularidades, deve **noticiar** aos órgãos legitimados — mas o STJ garante à Defensoria **acesso aos autos** já instaurados, por analogia à fiscalização das unidades (RMS 52.271-SP). Não confunda: **sem legitimidade de propositura, mas com direito de acesso e fiscalização**.

3.8 Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção (arts. 194–197)

Elemento	Regra
Deflagração	Representação do MP , do Conselho Tutelar , ou auto de infração lavrado por servidor efetivo/voluntário credenciado (2 testemunhas, se possível)
Defesa do requerido	10 dias , contados conforme a forma de intimação (autuante no próprio auto; oficial de justiça; via postal; edital de 30 dias se paradeiro incerto)
Sem defesa	Vista ao MP por 5 dias, decisão em igual prazo

🏛️ CAPACIDADE POSTULATÓRIA DO CONSELHO TUTELAR

O MPPR e o MPGO (consultas administrativas) e a doutrina reconhecem que o Conselho Tutelar tem **capacidade postulatória própria** para ajuizar Representação por Infração Administrativa, **sem necessidade de advogado** — foi exatamente o gabarito de questão FGV (TJES-2023) envolvendo professora que se omitiu em comunicar suspeita de maus-tratos.

3.9 Habilitação de Pretendentes à Adoção (arts. 197-A a 197-F)

Etapa	Prazo/Regra
-------	-------------

Vista ao MP	Autoridade judiciária dá vista em 48h ; MP tem 5 dias para requerer diligências/quesitos/audiência
Estudo psicossocial	Obrigatório — equipe interprofissional (art. 197-C)
Curso preparatório	Obrigatório aos postulantes (art. 197-C, §1º)
Prazo de conclusão da habilitação	120 dias , prorrogável por igual período mediante decisão fundamentada (art. 197-F)
Ordem de convocação	Cronológica de habilitação + disponibilidade de crianças no perfil — só afastável nas hipóteses do art. 50, §13
Renovação periódica	Trienal, salvo nova adoção pelo mesmo adotante (dispensa renovação, exige só nova avaliação técnica)
Recusas injustificadas	Após 3 recusas → reavaliação da habilitação
Desistência/devolução pós-guarda ou pós-sentença	Exclusão do cadastro + vedação de renovação, salvo decisão judicial fundamentada

3.10 Sistema Recursal (arts. 198–199-E)

O art. 198 adota o sistema recursal do **CPC/73** (cuidado: a lei ainda faz remissão expressa ao CPC/73, mas a jurisprudência aplica as adaptações necessárias frente ao CPC/2015), com as seguintes **adaptações protetivas**:

Inciso	Adaptação
I	Recursos interpostos independentemente de preparo
II	Prazo de 10 dias corridos para MP e defesa em todos os recursos, salvo embargos de declaração
III	Preferência de julgamento e dispensa de revisor
VII	Juízo de retratação : antes de remeter os autos, o juiz profere despacho fundamentado mantendo ou reformando a decisão, em 5 dias
VIII	Mantida a decisão: remessa em 24h , independente de pedido; reformada: remessa depende de pedido expresso da parte/MP em 5 dias

⚠ INCISO VI FOI REVOGADO — MAS O EFEITO PRÁTICO PERMANECE

A Lei 12.010/2009 revogou o inciso VI (que prendia a apelação ao efeito devolutivo, exceto adoção por estrangeiro/perigo de dano). Isso **não** restaurou o duplo efeito do CPC como regra: o art. 215 do ECA ("o juiz *poderá* conferir efeito suspensivo, para evitar dano irreparável") revela que a **regra permanece sendo o efeito devolutivo** — inclusive para a execução de medida socioeducativa (STJ, HC 301.135/SP).

Efeitos da apelação — quadro definitivo (arts. 199-A a 199-C)

Sentença	Efeito da apelação	Exceção
Defere adoção (art. 199-A)	Devolutivo — produz efeito desde logo	Adoção internacional ou perigo de dano irreparável/difícil reparação → suspensivo
Destitui poder familiar (art. 199-B)	Devolutivo	Nenhuma — dispositivo fechado, sem ressalva legal
Impõe medida socioeducativa	Devolutivo (execução imediata da internação, mesmo com recurso pendente — HC 346.380-SP)	Juiz pode, pontualmente, conceder efeito suspensivo (art. 215)
	Cabe apelação (art. 199)	—

🔍 POR QUE A INTERNAÇÃO É EXECUTADA DE IMEDIATO MESMO SOB RECURSO?

O STJ (3ª Seção, HC 346.380-SP) fundamenta na **ressocialização** e no **princípio da intervenção precoce** (art. 100, § único, VI): postergar o cumprimento até o trânsito em julgado perpetuaria a situação de risco que originou o ato infracional. Também não há ofensa à presunção de inocência, pois medida socioeducativa **não é pena** (art. 228, CF — inimizabilidade).

Prioridade recursal máxima (art. 199-C/D)

Recursos em **adoção** e **destituição do poder familiar**: distribuição **imediata** (vedado aguardar distribuição ordinária), mesa para julgamento **sem revisão**, parecer **urgente** do MP; relator deve pautar em até **60 dias** da conclusão (art. 199-D); descumprimento autoriza o MP a requerer apuração de responsabilidade (art. 199-E).

🔍 RECURSO CABÍVEL NA FASE DE EXECUÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA

Cuidado com decisões de **reavaliação/manutenção/progressão de medida socioeducativa já em execução** — não são "sentença" no sentido do art. 199-A/B, então o recurso cabível é o **agravo de instrumento** (não apelação), também com prazo de **10 dias corridos**, em **dobro** para a Defensoria. É pegadinha clássica misturar apelação (10 dias, cabível contra sentença que aplica a medida) com agravo (10 dias, cabível contra decisões interlocutórias na execução).

3.11 Do Ministério Público (arts. 200–205)

O rol do art. 201 é **exemplificativo** (não exaustivo). Destaques mais testados:

Atribuição	Observação
I — remissão pré-processual (extraprocessual)	Forma de exclusão do processo (antes de instaurado); após instaurado, a remissão é judicial (suspensão/extinção)
III — ações de alimentos, suspensão/ destituição, nomeação/remoção de tutores etc.	MP não tem legitimidade para propor a ação de adoção em si (caráter personalíssimo do vínculo de filiação) — pode instaurar procedimentos de tutela/guarda, mas não substitui os pretendentes na adoção
IX — impetrar HC, MS e MI	Na defesa de interesses indisponíveis; HC não serve como sucedâneo recursal para discutir guarda (STF, HC 99945)
§1º	Legitimação do MP é sempre concorrente , nunca exclui terceiros legitimados

🔍 INTERVENÇÃO OBRIGATÓRIA E CONSEQUÊNCIA DA OMISSÃO

Art. 202: quando não é parte, o MP atua obrigatoriamente como *custos legis*, com vista após as partes.
Art. 203: intimação **sempre pessoal**. Art. 204: falta de intervenção → **nulidade** declarável de ofício.

3.12 Do Advogado (arts. 206–207)

Art. 207: nenhum adolescente é processado sem defensor, **mesmo ausente ou foragido**; ausência do defensor não adia ato — juiz nomeia substituto ad hoc. Art. 207, §3º: **dispensa outorga de mandato** quando defensor nomeado, ou constituído por ato formal perante a autoridade judiciária.

3.13 Proteção Judicial dos Interesses Individuais, Difusos e Coletivos (arts. 208–224)

Competência e legitimados

Regra	Base
Competência: local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação/omissão, absoluta , ressalvadas Justiça Federal e competência originária dos tribunais superiores	art. 209
Legitimados concorrentes: MP ; União/estados/municípios/DF/territórios; associações constituídas há ≥1 ano com fins institucionais compatíveis (dispensada autorização assemblear se houver prévia autorização estatutária)	art. 210
Litisconsórcio entre MPs (União × estados)	Facultativo , nunca obrigatório (art. 210, §1º)
Desistência/abandono por associação	MP ou outro legitimado pode assumir a titularidade ativa (art. 210, §2º)
TAC	Só órgãos públicos legitimados podem celebrar (rol mais estreito que o art. 210) — título executivo extrajudicial (art. 211)
Princípio da atipicidade/não taxatividade	Admissíveis todas as espécies de ação (mandado de segurança, possessória, exigir contas etc.) — art. 212

⚠ DEFENSORIA PÚBLICA NÃO ESTÁ NO ART. 210 — MAS TEM LEGITIMIDADE POR VIA SUBSIDIÁRIA

O ECA (1990) não incluiu a DP no rol do art. 210. A legitimidade decorre da **aplicação subsidiária da LACP** (Lei 7.347/85, art. 5º, alterado pela Lei 11.448/07). Se a DP propuser a ação, **haverá intervenção obrigatória do MP** (pois este não será o autor).

Astreintes e destinação dos valores

Regra	Base
Multa diária independe de pedido do autor , fixada em liminar ou sentença	art. 213, §2º
Multa só exigível após trânsito em julgado favorável, mas devida desde o descumprimento	art. 213, §3º
Valores reverterem ao Fundo gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do respectivo Município — nunca à livre destinação do MP ou depósito direto em conta de entidade	art. 214
Não recolhida em 30 dias do trânsito em julgado → execução pelo MP, facultada iniciativa aos demais legitimados	art. 214, §1º
Efeito suspensivo aos recursos deste capítulo — faculdade do juiz, para evitar dano irreparável	art. 215

🔍 PADRÃO FÁTICO RECORRENTE: DESTINAÇÃO INDEVIDA DA MULTA

Questão narra MP requerendo que o valor da multa seja usado para reformar entidade conveniada, com depósito direto na conta da instituição — resposta correta é sempre que os valores **revertam ao Fundo dos Direitos da Criança/Adolescente**, sem possibilidade de destinação finalística direta pelo exequente (mesmo o MP não escolhe o destino).

Litigância de má-fé e execução

Art. 217: decorridos **60 dias** do trânsito em julgado sem execução pela associação autora, o MP deve fazê-lo (facultada iniciativa aos demais legitimados). Art. 218: pretensão manifestamente infundada → associação paga honorários; má-fé → associação e diretores respondem **solidariamente** ao **décuplo** das custas, sem prejuízo de perdas e danos.

✚ AÇÃO CIVIL PÚBLICA ESTRUTURAL — FRONTEIRA AVANÇADA (PADRÃO DE PROVA 2026)

Provas recentes já cobram **litígios estruturais** envolvendo o sistema socioeducativo (superlotação, ausência de PIA, violência institucional). A tese vencedora combina: **(i)** a ACP é instrumento **plenamente cabível** e não subsidiário aos mecanismos de fiscalização/inspeção do próprio ECA; **(ii)** pedidos de **tutela de urgência** (proibição de novas internações acima da capacidade, transferência para unidades com vaga) não usurpam a competência do juízo da execução individual — são medidas **estruturais coletivas**, compatíveis com o dano moral coletivo e com a determinação judicial de elaboração de **Plano Individual de Atendimento** (art. 52, Lei 12.594/2012 — SINASE) para todos os internados.

4. 🕒 Incidência FGV — Tabela de Padrões Fáticos

A FGV raramente pergunta a regra "nua". Ela veste a regra numa *historinha* com nomes fictícios e um detalhe que parece irrelevante, mas que é exatamente o gatilho da resposta certa. Memorize o **padrão narrativo** — ele se repete ano após ano com nomes diferentes.

Padrão fático (storytelling)	Regra testada
Mãe/pai muda de domicílio durante ação de guarda/destituição, gerando conflito de competência entre a comarca de origem e a nova	Competência absoluta do juízo imediato "segue" o melhor interesse — quebra a <i>perpetuatio jurisdictionis</i> do art. 43 CPC (art. 147 c/c Súmula 383-STJ)
Mesmo enunciado, mas a ação é indenizatória/patrimonial contra Município (ex.: dano por abuso em escola)	Contra-narrativa 2025: não atrai a VIJ — prevalece a <i>perpetuatio jurisdictionis</i> (CC 215.093-SC). Verifique se a causa de pedir é protetiva ou puramente patrimonial
Casal habilitado "devolve" a criança/adolescente durante o estágio de convivência ou após a sentença, alegando comportamento inadequado	Exclusão dos cadastros de adoção + vedação de renovação da habilitação, salvo decisão judicial fundamentada (art. 197-E, §5º)
Gestante/mãe procura equipe técnica manifestando desejo de entregar o filho para adoção, com pedido de sigilo quanto à identidade/paternidade	Sequência do art. 19-A/166: orientação técnica → audiência em até 10 dias → extinção do poder familiar → arrependimento em 10 dias da sentença; sigilo garantido (art. 166, §3º)
Juiz discorda da remissão oferecida pelo Promotor (ou do arquivamento) e devolve os autos para representação	Fluxo obrigatório de remessa ao Procurador-Geral de Justiça (art. 181, §2º) — juiz não pode simplesmente "mandar representar"
Adolescente pratica ato infracional contra ascendente (furto/dano de bem da mãe/pai/avô, sem violência)	Escusa absolutória do art. 181, II, CP aplicada por analogia — trancamento do feito (HC 251.681/PR)
Delegacia/Vara sem plantão 24h para atendimento de adolescente apreendido em flagrante fora do expediente	Judiciário pode determinar ao Executivo o restabelecimento do plantão — não é ingerência indevida na discricionariedade administrativa (REsp 1.612.931-MS)
Cuidadores/dirigente de entidade de acolhimento aplicam castigos imoderados ou desviam recursos destinados às crianças	Procedimento de apuração de irregularidades (art. 191) deflagrado por portaria judicial, MP ou Conselho Tutelar; afastamento liminar por motivo grave, ouvido o MP (art. 191, § único)
Professor(a)/servidor suspeita de maus-tratos mas não comunica por "falta de provas suficientes"	Comunicação é obrigatória independentemente de certeza — omissão pode gerar Representação por Infração Administrativa (art. 194, c/c dever de comunicação do art. 13/56)
Adolescente cumprindo medida socioeducativa recorre da sentença que aplicou internação, mas nunca esteve internado provisoriamente	Execução imediata é possível mesmo assim — apelação só devolutiva; STJ afasta alegação de ofensa à presunção de inocência (HC 346.380-SP)
Adolescente é apreendido em coautoria com pessoa maior de idade	Adolescente → VIJ (ato infracional); adulto → Vara Criminal comum, ainda que praticado em conjunto e mesmo fato (competências distintas, sem prevalência de uma sobre outra)
Enunciado insere a expressão "aplicação subsidiária imediata da contagem em dias úteis do CPC" para os prazos do ECA	Armadilha: os prazos do ECA (procedimentos especiais) são dias corridos — dias úteis só se aplica a ações fora do rito especial (REsp 1.697.508/RS)

<i>Enunciado menciona "efeito suspensivo" em recurso de destituição do poder familiar ou de execução de medida socioeducativa</i>	Armadilha: ambos são só devolutivo, sem ressalva relevante — o efeito suspensivo do art. 215 é exceção pontual, não regra
<i>MP requer destinação específica do valor da multa (astreinte) para reforma/beneficiamento direto de entidade conveniada</i>	Armadilha: valores sempre reverterem ao Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município (art. 214) — nem o MP escolhe a destinação
<i>Defensor(a) interpõe recurso após a audiência em que a sentença foi proferida, contando o prazo a partir da própria audiência</i>	Termo inicial do prazo da DP é a intimação pessoal (entrega dos autos com vista), não a data da audiência — mesmo se o defensor estava presente (AgInt no AREsp 1.802.373-GO)
<i>Pai/mãe do adolescente está preso(a) no momento da citação para destituição do poder familiar ou da ação socioeducativa</i>	Citação obrigatoriamente pessoal + requisição de apresentação para oitiva; oficial pergunta se deseja defensor nomeado

5. ⚖️ Súmulas, Jurisprudência e Teses Institucionais

🔑 Súmulas

Súmula	Conteúdo
383-STJ	Competência para ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor da guarda
594-STJ	MP tem legitimidade ativa para ação de alimentos em proveito de criança/adolescente, independentemente do exercício do poder familiar, de situação de risco (art. 98) ou da eficiência da Defensoria na comarca
342-STJ	No procedimento de aplicação de medida socioeducativa, é nula a desistência de outras provas em face da confissão do adolescente
705-STF	Renúncia do réu ao direito de apelar, manifestada sem assistência do defensor, não impede o conhecimento da apelação por este interposta
206-STJ	Existência de vara privativa por lei estadual não altera a competência territorial resultante das leis de processo — usada como pano de fundo do IAC 10/STJ para reforçar a impossibilidade de norma local subverter a competência absoluta da VIJ

🔑 Temas Repetitivos / IAC / Precedentes Vinculantes

Tema	Tese
Tema 1058/STJ (REsp 1.846.781/MS)	Competência absoluta da VIJ para causas de matrícula em creche/escola, independente de situação de risco — estendido a reforma de prédio escolar (AREsp 1.840.462-SP)
IAC 10/STJ (REsp 1.896.379-MT)	São absolutas as competências: (i) VIJ para causas individuais/coletivas do ECA, inclusive educação/saúde; (ii) domicílio do idoso; (iii) Juizado da Fazenda Pública onde instalado — norma local não pode sobrepor-se

Curadoria especial / Defensoria:

- Dispensável se MP é autor de destituição/acolhimento (REsp 1.417.782/RJ)
- Obrigatória se conflito real de interesses, ex.: abandono de ação de alimentos pelo representante (REsp 2.190.079-RJ, 2025)

Sigilo/dano moral:

- Cópias deferidas com interesse jurídico + finalidade justificada (RMS 65.046-MS)
- Violação do art. 143 gera dano moral (REsp 1.442.083/ES)

Competência:

- Natureza absoluta apesar de territorial (CC 111130/SC; CC 157473/SP)
- Limite: ação puramente patrimonial não atrai (CC 215.093-SC, 2025)
- Viagem internacional é da VIJ, sem exigir risco (REsp 2.062.293-DF, 2025)
- Trabalho artístico é da Justiça Estadual, não do Trabalho (STF, ADI 5326/DF)
- Autorização pode ser concentrada no domicílio do adolescente para múltiplas comarcas (REsp 1.947.740-PR)

Prazos:

- Dias corridos no ECA (HC 475.610/DF; reafirmado AgInt no AREsp 2.786.153-SP, 2025)
- Prazo em dobro da DP mantido (REsp 2.212.651/PR; REsp 2.139.217-PR, 2025; AgInt no AREsp 1.802.373-GO, 2026)

Ato infracional:

- Oitiva como último ato da instrução (HC 769.197/RJ; AgRg no HC 772.228/SC)
- Ausência de defesa técnica na oitiva informal não gera nulidade (HC 349.147/RJ)
- Ausência de laudo técnico não gera nulidade (STF, HC 107.473/MG)
- Execução imediata da internação mesmo com apelação pendente (HC 346.380-SP)
- Art. 942 CPC só se aplica se divergência for desfavorável ao adolescente (REsp 1.694.248-RJ; AgRg no REsp 2.200.245-RS)

Irregularidades em entidade:

- Defensoria tem acesso aos autos, mesmo sem legitimidade de propositura (RMS 52.271-SP)

Teses Institucionais — quando aplicar a literalidade e quando aplicar a tese

REGRA DE OURO PARA PROVAS DE MAGISTRATURA E MP

Em provas de **Magistratura** e **MP**, prevalece a **literalidade legal** e o entendimento consolidado do STJ/STF — mesmo quando exista tese institucional de Defensoria em sentido contrário. Exemplo clássico: art. 187 (condução coercitiva do adolescente) — a DPE/PR sustenta ser **inconstitucional/inconvencional**; em prova de **Defensoria**, essa tese pode ser o gabarito; em prova de **Magistratura/MP**, **aplica-se a literalidade e o aval jurisprudencial** à condução coercitiva.

7. Quadro-Resumo Final — Prazos, Quóruns e Números Essenciais

Instituto	Número/Prazo	Base legal
Prazo recursal geral do ECA (exceto embargos)	10 dias corridos	art. 198, II
Prazo recursal da Defensoria Pública	20 dias corridos (dobro mantido)	art. 152, §2º + Tese 03, Ed. 251/STJ
Prazo recursal do MP/Fazenda	10 dias corridos (vedado dobro)	art. 152, §2º
Prazo recursal fora do rito especial do ECA (ex.: ACP autônoma)	15 dias úteis (dobro para Fazenda/DP)	CPC/15, art. 1.003, §5º; REsp 1.697.508/RS
Juízo de retratação antes da remessa	5 dias	art. 198, VII
Remessa dos autos após decisão mantida	24 horas	art. 198, VIII
Pedido de remessa após retratação (reforma)	5 dias	art. 198, VIII
Prazo do relator para pautar julgamento (adoção/destituição)	60 dias da conclusão	art. 199-D
Internação provisória — prazo máximo e improrrogável	45 dias	arts. 108 e 183
Validade do mandado de busca e apreensão do adolescente	6 meses , renovável	Lei do SINASE, art. 47
Defesa prévia após audiência de apresentação	3 dias	art. 186, §3º
Manifestação MP/defensor na audiência em continuação	20 min cada , prorrogável por mais 10 min	art. 186, §4º
Impossibilidade de transferência — permanência em repartição policial	máx. 5 dias	art. 185, §2º
Prazo para conclusão do procedimento de destituição/suspensão do poder familiar	120 dias	art. 163
Resposta do requerido na ação de destituição/suspensão	10 dias	art. 158
Vista ao MP (sem contestação) / decisão em igual prazo	5 dias	art. 161/162
Manifestações na audiência de instrução (requerente/requerido/MP)	20 min cada , prorrogável por mais 10 min	art. 162, §2º
Retratação do consentimento para adoção	Livre até a audiência	art. 166, §5º
Arrependimento após sentença de extinção do poder familiar	10 dias corridos da prolação	art. 166, §5º
Audiência de oitiva de concordância dos pais (entrega voluntária)	até 10 dias do protocolo/entrega	art. 166, §1º, I
Vista ao MP na habilitação à adoção	48 horas (juiz) / 5 dias (MP requerer diligências)	art. 197-B
Prazo de conclusão da habilitação à adoção	120 dias , prorrogável por igual período	art. 197-F
Renovação periódica da habilitação	trienal	art. 50, §2º
Recusas injustificadas que geram reavaliação	3 recusas	art. 50, §4º

Resposta do dirigente na apuração de irregularidades em entidade	10 dias	art. 192
Alegações finais (apuração de irregularidades)	5 dias	art. 193, §1º
Defesa na infração administrativa	10 dias (edital: 30 dias se paradeiro incerto)	art. 195
Prazo para execução da sentença condenatória coletiva pela associação, sob pena de sub-rogação ao MP	60 dias do trânsito em julgado	art. 217
Multas não recolhidas — prazo para exequibilidade	30 dias do trânsito em julgado	art. 214, §1º
Requisição de certidões/informações para instruir ACP	15 dias	art. 222
Prazo mínimo para resposta a requisição do MP (inquérito civil)	não inferior a 10 dias úteis	art. 223
Remessa de arquivamento do inquérito civil ao Conselho Superior do MP	3 dias , sob pena de falta grave	art. 223, §2º
Litigância de má-fé em ação coletiva — multiplicador das custas	décuplo	art. 218, § único

8. Mapa Mental Estruturado — Pilares do Tema

PILAR 1 — Acesso e Sujeitos (arts. 141–144, 200–207)

- **Acesso amplo:** Defensoria + MP + Judiciário, por qualquer órgão
- **Gratuidade:** regra / exceção = má-fé (não cobre alvará, auto de infração, terceiros no feito)
- **Curadoria especial:** colisão de interesses OU carência de representação → dispensada se MP é autor de destituição/acolhimento; obrigatória se conflito real (ex.: abandono de ação de alimentos)
- **Sigilo (143/144):** vedação relativa → mitigada por interesse jurídico + finalidade justificada
- **MP:** rol exemplificativo do art. 201; intimação pessoal; nulidade se ausente quando deveria intervir
- **Advogado:** defesa nunca dispensada no ato infracional; dispensa de mandato em hipóteses formais

PILAR 2 — Juízo Especializado e Competência (arts. 145–151)

- **Territorial (art. 147):** juízo imediato → domicílio dos pais/responsável → subsidiariamente onde a criança se encontra → *natureza absoluta*, quebra a perpetuatio jurisdictionis, MAS não se aplica a causas puramente patrimoniais (CC 215.093-SC)
- **Material (art. 148):** caput = exclusiva e incondicionada; parágrafo único = concorrente com Vara de Família, condicionada à situação de risco (art. 98)
- **Marcos jurisprudenciais:** Tema 1058 (creche/escola) + IAC 10 (tese guarda-chuva) — ambos reforçam competência absoluta mesmo sem situação de risco quando a matéria está no caput/art. 209
- **Portaria x Alvará (art. 149):** disciplinar × autorizar; vedadas determinações de caráter geral

PILAR 3 — Procedimentos Especiais (arts. 152–197-F)

- **Regras gerais:** prioridade absoluta + prazos em dias corridos (vedado dobro Fazenda/MP, mantido para DP) + poder geral de cautela limitado (não vale para afastamento familiar/matéria contenciosa)
- **Perda/suspensão do poder familiar:** legitimidade ampla (MP ou legítimo interesse) → citação pessoal (reforçada se preso) → defesa técnica obrigatória → 120 dias para concluir
- **Família substituta:** entrega voluntária → retratação até audiência / arrependimento até 10 dias da sentença; devolução pós-adoção → exclusão de cadastro
- **Ato infracional:** flagrante → polícia / ordem judicial → juiz; oitiva informal (MP, sem nulidade por falta de defesa) → arquivamento/remissão/representação → audiência de apresentação (oitiva ao final da instrução, por força do art. 400 CPP) → internação provisória máx. 45 dias
- **Irregularidades em entidade:** portaria/MP/Conselho Tutelar (não Defensoria) → afastamento liminar por motivo grave → resposta 10 dias → remoção de irregularidades antes de sanção
- **Infração administrativa:** MP/Conselho Tutelar/auto de infração → defesa 10 dias
- **Habilitação à adoção:** jurisdição voluntária, sem contraditório → estudo psicossocial obrigatório → 120 dias (+120) → ordem cronológica → renovação trienal

PILAR 4 — Sistema Recursal (arts. 198–199-E)

- **Adaptações do CPC:** sem preparo + 10 dias corridos + preferência/sem revisor + juízo de retratação
- **Efeitos:** adoção = devolutivo (exceto internacional/perigo de dano); destituição = sempre devolutivo (sem exceção); socioeducativa = devolutivo, execução imediata
- **Prioridade máxima:** adoção/destituição — distribuição imediata + sem revisão + parecer urgente + pauta em 60 dias

PILAR 5 — Tutela Coletiva (arts. 208–224)

- **Competência absoluta** do local da ação/omissão (ressalva Justiça Federal/tribunais superiores)

- **Legitimados concorrentes:** MP, entes federados, associações (≥ 1 ano + fim institucional) — TAC só órgãos públicos
- **Princípio da atipicidade:** qualquer espécie de ação serve à tutela coletiva
- **Astreintes:** independem de pedido → exigíveis só após trânsito em julgado, mas devidas desde o descumprimento → reverterem ao Fundo municipal (nunca destinação livre)
- **Sanções à má litigância:** honorários se pretensão infundada; décuplo das custas + solidariedade dos diretores se má-fé

9. 🔑 Mnemônicos e Associações Práticas

🔑 PORTA-RIA DISCIPLINA, ALVA-RÁ AUTORIZA

Regra do art. 149: sons semelhantes ajudam a fixar a função de cada instrumento — **portaria** disciplina entrada/permanência em locais; **alvará** autoriza participação em espetáculos/certames.

🔑 "F-LAGRANTE VAI PARA A P-OLÍCIA; O-RDEM VAI PARA O J-UIZ"

Associe as iniciais: Flagrante→Polícia (art. 172); Ordem judicial→Juiz (art. 171) — o adolescente "segue" quem determinou a apreensão.

🔑 RE-TRATAÇÃO (ANTES) × AR-REPENDIMENTO (DEPOIS)

"RE" de retratação remete a "REconsiderar antes de decidido" (até a audiência); "AR" de arrependimento lembra "Após a Resolução" (10 dias da sentença). Se travar, lembre que retratação vem antes no alfabeto e no tempo processual.

🔑 "DESTITUIÇÃO É DEVOLUTIVO DE VEZ" — SEM EXCEÇÃO

A tríple repetição do "DE" ajuda a lembrar que destituição do poder familiar (art. 199-B) é a **única** hipótese de efeito recursal sem qualquer ressalva legal — nem perigo de dano, nem internacionalidade mudam isso.

🔑 "FAZENDA E MINISTÉRIO, NUNCA EM DOBRO NO ECA" / "DEFENSORIA, SEMPRE EM DOBRO FICOU"

Frase-cantiga para fixar o art. 152, §2º: apenas Fazenda Pública e MP estão *vedados* — a Defensoria não foi mencionada, e "quem não foi citado, não foi excluído".

🔑 PGJ = "ÚLTIMA PALAVRA, TRÊS CAMINHOS"

Quando o juiz discorda do arquivamento/remissão do MP (art. 181, §2º), lembre dos **três verbos** do Procurador-Geral: **oferecer** (ele mesmo representa), **designar** (outro promotor representa), ou **ratificar** (só aqui o juiz é obrigado a homologar).

🔑 "P-M-C" LEGITIMAM A APURAÇÃO DE IRREGULARIDADES"

Portaria judicial, Ministério Público, Conselho Tutelar — e nunca a Defensoria como autora desse procedimento específico (art. 191), embora tenha acesso aos autos já formados.

🔑 "45 DIAS, SENTENÇA OU LIBERDADE" — INTERNAÇÃO PROVISÓRIA

Fixe o número isolado: 45 é o prazo mais cobrado de toda a matéria de ato infracional. Se passar sem sentença, a consequência é uma só: soltura imediata.

🔑 "120 É O NÚMERO DA ADOÇÃO" (DUAS VEZES)

Tanto o prazo do procedimento de destituição do poder familiar (art. 163) quanto o de habilitação à adoção (art. 197-F) usam **120 dias** — o segundo é prorrogável por outros 120.

🔑 "O FUNDO, NUNCA O BOLSO" — DESTINO DA MULTA

Toda vez que aparecer uma multa/astreinte do Capítulo VII, lembre que ela vai para o **Fundo** municipal dos Direitos da Criança — jamais para conta de terceiro ou destinação escolhida pelo exequente.

10. ⚠️ Atenção para a Prova — Pegadinhas Mapeadas

● PEGADINHA 1 — "DIAS ÚTEIS" INFILTRADO NO ENUNCIADO DO ECA

A banca insere a frase "aplicando-se a contagem em dias úteis, por força do CPC/2015" para procedimentos do ECA. É **falso** sempre que a ação estiver dentro do rito especial do ECA (arts. 152 a 197). Só é verdadeiro para ações que fogem ao rito especial.

● PEGADINHA 2 — "EFEITO SUSPENSIVO" EM DESTITUIÇÃO/SOCIOEDUCATIVA

Inserir "recurso com efeito suspensivo" em destituição do poder familiar ou execução de medida socioeducativa é armadilha quase certa — ambos são devolutivo por regra fechada (destituição) ou por jurisprudência consolidada (socioeducativa).

● PEGADINHA 3 — CONFUNDIR RETRATAÇÃO COM ARREPENDIMENTO

Enunciados de entrega voluntária costumam trocar os prazos: dizer que a "retratação" tem prazo de 10 dias da sentença (errado — isso é o arrependimento) ou que o "arrependimento" vale até a audiência (errado — isso é a retratação).

● PEGADINHA 4 — DEFENSORIA COMO LEGITIMADA PARA APURAR IRREGULARIDADES EM ENTIDADE

A Defensoria **não pode** deflagrar o procedimento do art. 191 (só portaria judicial, MP ou Conselho Tutelar) — mas **pode** ter acesso aos autos já instaurados. Questões testam ambas as pontas na mesma alternativa.

● PEGADINHA 5 — NOMEAÇÃO AUTOMÁTICA DE CURADOR ESPECIAL

Regra: dispensável quando o MP é autor da destituição/acolhimento. A banca insere situações de MP como autor mas ainda assim afirma "obrigatória a nomeação de curador especial" — errado nesse cenário específico.

● PEGADINHA 6 — ORDEM DE OITIVA DO ADOLESCENTE (ART. 184 X ART. 400 CPP)

Se a questão pede a **literalidade do ECA**, a oitiva é o primeiro ato. Se pede o entendimento **consolidado pelos tribunais superiores**, a oitiva é o **último ato** da instrução. Leia com atenção o comando.

● PEGADINHA 7 — MP COMO AUTOR DE AÇÃO DE ADOÇÃO

O MP tem ampla legitimidade para destituição, guarda, tutela — mas **não** pode ele mesmo **propor a ação de adoção** em substituição aos pretendentes, por seu caráter personalíssimo. Cuidado com alternativas que atribuem essa legitimidade ao MP.

● PEGADINHA 8 — DESTINAÇÃO DA MULTA/ASTREINTE

Nunca aceite alternativas que autorizem o exequente (MP, associação) a escolher livremente a destinação do valor da multa (ex.: depósito direto em conta de entidade conveniada). A resposta correta é sempre o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município.

● PEGADINHA 9 — COMPETÊNCIA ABSOLUTA "SEMPRE", SEM VERIFICAR A NATUREZA DA CAUSA

Desde 2025 (CC 215.093-SC), memorize a exceção: ação puramente patrimonial/indenizatória contra ente público, sem vínculo direto com direito fundamental infantojuvenil, **não** atrai a competência absoluta da VIJ.

● **PEGADINHA 10 — TERMO INICIAL DO PRAZO EM DOBRO DA DEFENSORIA**

Não confundir data da audiência com data da intimação pessoal (entrega dos autos com vista) — mesmo que o defensor estivesse presente quando a sentença foi proferida em audiência, o prazo só começa a correr da intimação pessoal (AgInt no AREsp 1.802.373-GO, 2026).

● **PEGADINHA 11 — SENTENÇA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA X SENTENÇA QUE APLICA A MEDIDA**

Contra a **sentença** que aplica medida socioeducativa, cabe **apelação** (10 dias). Contra decisão **interlocutória na execução** (reavaliação, progressão, manutenção), cabe **agravo de instrumento** (também 10 dias, dobro para DP). Não confunda os dois recursos.

11. 🏛️ Visão Crítica e Interdisciplinar

🏛️ PROCESSO CIVIL — ART. 942 CPC E O PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DO TRATAMENTO MAIS GRAVOSO

A técnica de julgamento ampliado do art. 942 do CPC só se aplica ao ato infracional quando a divergência for **desfavorável** ao adolescente. A ratio: se o adolescente não teria embargos infringentes disponíveis (art. 609, CPP, restrito a decisão contrária ao réu maior), não se pode submetê-lo a um mecanismo processual mais gravoso que o do imputável. É um excelente gancho para dissertar sobre a **vedação ao tratamento mais gravoso do inimputável** em qualquer questão discursiva sobre garantias processuais do adolescente.

🏛️ PROCESSO PENAL — ART. 400 CPP E A "ANTINOMIA APARENTE DE SEGUNDO GRAU"

A superação do art. 184 do ECA pelo art. 400 do CPP é o exemplo didático clássico de conflito entre **critério da especialidade** (lei especial deveria prevalecer) e **critério cronológico/sistemático** (norma que amplia garantias prevalece por vedação de tratamento mais gravoso ao inimputável frente ao imputável). Em questão discursiva, vale nomear a "antinomia aparente de segundo grau" e explicar por que a especialidade cedeu.

🏛️ DIREITO CONSTITUCIONAL — AÇÕES ESTRUTURAIS E SEPARAÇÃO DE PODERES

A determinação judicial de plantão 24h em delegacia especializada (REsp 1.612.931-MS) e as ações civis públicas estruturais sobre o sistema socioeducativo tensionam a **discricionariedade administrativa** com a **prioridade absoluta** do art. 227, CF. A linha doutrinária dominante: o controle judicial de políticas públicas é legítimo quando há **omissão inconstitucional** ou descumprimento de norma vinculante — não se trata de o Judiciário "escolher a política pública", mas de garantir o **mínimo existencial normativamente definido**.

🏛️ TEORIA GERAL DO PROCESSO — COMPETÊNCIA ABSOLUTA "MITIGADA" PELO INTERESSE DA CRIANÇA

A convivência entre *perpetuatio jurisdictionis* (regra geral do CPC) e a mobilidade da competência do juízo imediato (regra especial do ECA) ilustra a tensão entre **segurança jurídica processual** e **efetividade material** da tutela. A tese de 2025 (CC 215.093-SC) devolve equilíbrio ao sistema: a mobilidade de competência não é "carta em branco" — só se justifica quando a causa de pedir estiver **intimamente ligada** à proteção do direito fundamental da criança, não bastando a mera presença de um menor no polo da demanda.

🏛️ DIREITO ADMINISTRATIVO — NATUREZA DA MULTA DO ART. 213/214

A multa diária (astreinte) do ECA tem **função coercitiva**, não indenizatória — daí a exigibilidade condicionada ao trânsito em julgado, mas a incidência retroativa ao dia do descumprimento. A destinação obrigatória ao Fundo (e não ao exequente) reforça a natureza **pública e impessoal** do instrumento, blindando-o contra apropriação individual, ainda que por órgão legítimo como o MP.

12. 📖 Citações Literais dos Dispositivos-Chave

Grifo (**destaque**) nas palavras que a FGV costuma alterar, substituir por sinônimo impreciso ou omitir para gerar erro.

Art. 141, §2º — "As ações judiciais da competência da Justiça da Infância e da Juventude são **isentas** de custas e emolumentos, **ressalvada** a hipótese de litigância de má-fé."

Art. 142, parágrafo único — "A autoridade judiciária dará curador especial à criança ou adolescente, **sempre que** os interesses destes **colidirem** com os de seus pais ou responsável, ou quando **carecer** de representação ou assistência legal **ainda que eventual**."

Art. 144 — "A expedição de cópia ou certidão de atos a que se refere o artigo anterior somente será deferida pela autoridade judiciária competente, se **demonstrado o interesse** e **justificada a finalidade**."

Art. 147, I e II — "A competência será determinada: I — pelo **domicílio dos pais ou responsável**; II — pelo **lugar onde se encontre** a criança ou adolescente, **à falta** dos pais ou responsável."

Art. 148, parágrafo único — "Quando se tratar de criança ou adolescente **nas hipóteses do art. 98**, é **também** competente a Justiça da Infância e da Juventude para o fim de: (...) "

Art. 149, §2º — "As medidas adotadas na conformidade deste artigo deverão ser **fundamentadas, caso a caso**, **vedadas as determinações de caráter geral**."

Art. 152, §2º — "Os prazos estabelecidos nesta Lei (...) são contados em **dias corridos**, excluído o dia do começo e incluído o dia do vencimento, **vedado o prazo em dobro para a Fazenda Pública e o Ministério Público**."

Art. 153, parágrafo único — "O disposto neste artigo **não se aplica** para o fim de **afastamento** da criança ou do adolescente de sua família de origem e em outros procedimentos **necessariamente contenciosos**."

Art. 155 — "O procedimento para a perda ou a suspensão do poder familiar terá início por provocação do Ministério Público **ou de quem tenha legítimo interesse**."

Art. 161, §4º — "É **obrigatória** a oitiva dos pais **sempre que** eles forem identificados e estiverem em local conhecido, **ressalvados** os casos de não comparecimento perante a Justiça quando devidamente citados."

Art. 162, §4º — "Quando o procedimento de destituição de poder familiar for **iniciado pelo Ministério Público**, **não haverá necessidade** de nomeação de curador especial em favor da criança ou adolescente."

Art. 166, §5º — "O consentimento é **retratável até a data da realização da audiência** especificada no §1º deste artigo, e os pais podem exercer o **arrependimento no prazo de 10 (dez) dias**, contado da data de prolação da sentença de extinção do poder familiar."

Art. 171 — "O adolescente apreendido **por força de ordem judicial** será, desde logo, encaminhado **à autoridade judiciária**."

Art. 172 — "O adolescente apreendido **em flagrante** de ato infracional será, desde logo, encaminhado **à autoridade policial** competente."

Art. 181, §2º — "Discordando, a autoridade judiciária fará remessa dos autos ao **Procurador-Geral de Justiça**, mediante despacho fundamentado, e este **oferecerá representação**, **designará outro membro**

do Ministério Público para apresentá-la, ou **ratificará** o arquivamento ou a remissão, que **só então** estará a autoridade judiciária obrigada a homologar."

Art. 182, §2º — "A representação **independe** de prova pré-constituída da autoria e materialidade."

Art. 183 — "O prazo **máximo e improrrogável** para a conclusão do procedimento, estando o adolescente internado provisoriamente, será de **quarenta e cinco dias**."

Art. 191 — "O procedimento de apuração de irregularidades em entidade governamental e não-governamental terá início mediante **portaria da autoridade judiciária** ou **representação do Ministério Público** ou **do Conselho Tutelar**, onde conste, necessariamente, resumo dos fatos."

Art. 193, §3º — "Antes de aplicar qualquer das medidas, a autoridade judiciária **poderá** fixar prazo para a remoção das irregularidades verificadas. Satisfeitas as exigências, o processo será **extinto, sem julgamento de mérito**."

Art. 197-E, §5º — "A desistência do pretendente em relação à guarda para fins de adoção ou a devolução da criança ou do adolescente depois do trânsito em julgado da sentença de adoção importará na sua **exclusão dos cadastros de adoção** e na **vedação de renovação da habilitação**, **salvo decisão judicial fundamentada**, sem prejuízo das demais sanções previstas na legislação vigente."

Art. 198, II — "em todos os recursos, **salvo** nos embargos de declaração, o prazo para o Ministério Público e para a defesa será **sempre** de **10 (dez) dias**."

Art. 199-A — "A sentença que deferir a adoção produz efeito **desde logo**, embora sujeita a apelação, que será recebida **exclusivamente no efeito devolutivo**, **salvo** se se tratar de adoção internacional ou se houver **perigo de dano irreparável ou de difícil reparação** ao adotando."

Art. 199-B — "A sentença que destituir ambos ou qualquer dos genitores do poder familiar fica sujeita a apelação, que deverá ser recebida **apenas no efeito devolutivo**." (sem qualquer ressalva legal)

Art. 199-C — "Os recursos nos procedimentos de adoção e de destituição de poder familiar (...) serão processados com **prioridade absoluta**, devendo ser **imediatamente distribuídos**, ficando **vedado** que aguardem, em qualquer situação, oportuna distribuição, e serão colocados em mesa para julgamento **sem revisão** e com **parecer urgente** do Ministério Público."

Art. 209 — "As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do local onde ocorreu ou deva ocorrer a ação ou omissão, cujo juízo terá **competência absoluta** para processar a causa, **ressalvadas** a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores."

Art. 213, §3º — "A multa **só será exigível** do réu **após o trânsito em julgado** da sentença favorável ao autor, mas será **devida desde o dia** em que se houver configurado o descumprimento."

Art. 214 — "Os valores das multas **reverterão ao fundo** gerido pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente **do respectivo município**."

Art. 215 — "O juiz **poderá** conferir efeito suspensivo aos recursos, **para evitar dano irreparável à parte**." (faculdade, não regra geral)

✓ Checklist Pré-Exame — Acesso à Justiça (ECA)

- ☐ Sei diferenciar competência do **caput** do art. 148 (exclusiva, incondicionada) da competência do **parágrafo único** (concorrente, condicionada à situação de risco do art. 98)
- ☐ Sei que a competência territorial do art. 147 é **absoluta**, mas que ações puramente patrimoniais/indenizatórias contra entes públicos **não** atraem essa regra (CC 215.093-SC)
- ☐ Sei aplicar o Tema 1058/STJ e o IAC 10/STJ para matrícula escolar, saúde e demais causas coletivas/individuais do ECA
- ☐ Sei diferenciar **dias corridos** (procedimentos especiais do ECA) de **dias úteis** (ações fora do rito especial, regidas pelo CPC)
- ☐ Sei que a Defensoria mantém prazo em **dobro**, e que o termo inicial é a **intimação pessoal**, não a audiência
- ☐ Sei diferenciar **retratação** (até a audiência) de **arrependimento** (10 dias da sentença) na entrega voluntária
- ☐ Sei o fluxo completo de discordância do juiz com arquivamento/remissão do MP (remessa ao PGJ → oferecer/designar/ratificar)
- ☐ Sei quando a curadoria especial da Defensoria é **dispensável** (MP autor de destituição/acolhimento) e quando é **obrigatória** (conflito real de interesses)
- ☐ Sei os efeitos da apelação em adoção, destituição do poder familiar e medida socioeducativa — e suas exceções (ou ausência delas)
- ☐ Sei que a oitiva do adolescente é o **último** ato da instrução por aplicação do art. 400 CPP, superando a literalidade do art. 184
- ☐ Sei o prazo de **45 dias** da internação provisória e sua consequência se ultrapassado
- ☐ Sei quem pode deflagrar a apuração de irregularidades em entidade (portaria/MP/Conselho Tutelar) e que a Defensoria não está nesse rol
- ☐ Sei que a multa/astreinte do Capítulo VII sempre reverte ao Fundo municipal dos Direitos da Criança
- ☐ Sei os legitimados concorrentes do art. 210 (MP, entes federados, associações) e a diferença com o rol mais estreito do TAC (art. 211, só órgãos públicos)
- ☐ Sei aplicar a regra de "literalidade em provas de Magistratura/MP × tese institucional em provas de Defensoria" no caso da condução coercitiva do art. 187
- ☐ Revisei os números essenciais: 45 (internação provisória), 120 (destituição / habilitação à adoção), 10/20 (recursos MP-Fazenda / Defensoria), 60 (pauta de julgamento em adoção/destituição; execução coletiva pela associação)

🔗 NOTA METODOLÓGICA FINAL

Este guia sintetiza a doutrina anotada (Belisário), o banco de questões objetivas reais da FGV (TEC) e a curadoria de jurisprudência do Buscador Dizer o Direito atualizada até 19/08/2026. Não foram identificadas alterações legislativas recentes ao Título VI do ECA além das já incorporadas neste material; a Lei nº 15.211/2025 ("ECA Digital") trata de matéria distinta (crimes digitais, Título VII) e não impacta o conteúdo aqui tratado. Não foram fornecidos espelhos reais de provas discursivas para este tema — a seção de metodologia discursiva foi omitida por ausência de gabarito oficial a calibrar.